

1500840-20.2022.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... ante todas as circunstâncias que envolveram o furto, como uma qualificadora e a prática durante o repouso noturno. Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte entende que, tendo o furto sido praticado durante o repouso noturno e mediante o rompimento de obstáculo, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que obsta a aplicação do Princípio da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500840-20.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500840-20.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2254931/2022 - 2º Distrito Policial de Santa Barbara

D'Oeste, 27495963 - 2º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 2254931 - 01º

D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS HENRIQUE MANZOLI PINTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a LUCAS HENRIQUE MANZOLI PINTO, (com qualificação à fl. 12) a conduta correspondente ao artigo 155, §4º, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal, praticada em 18/09/2022, na modalidade consumada, tendo como vítima estabelecimento comercial Fike Bem Casa de Frios, neste expediente representado por Alexandra Baptista Pinto de Moraes Rego.

Segundo a denúncia: “no dia 18 de setembro de 2022, por volta de 00h40min, na Avenida Tiradentes, nº 640, Centro, nesta cidade e comarca de Santa Bárbara d'Oeste, LUCAS HENRIQUE MANZOLI PINTO, qualificado a fls. 27, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, 25 isqueiros e 12 pacotes de batata frita, avaliados em R\$222,00 (conforme auto de fls. 14), além da quantia de R\$ 421,10, pertencentes ao estabelecimento comercial Fike Bem Casa de Frios, neste expediente representado por Alexandra Baptista Pinto de Moraes Rego.”

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fls. 69/70); 2) o recebimento da denúncia (fl. 77) em 29/09/2022; 3) a defesa (fls. 98/99); e 4) a colheita de prova oral em juízo.

Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais.

Anoto ainda o encarceramento de LUCAS HENRIQUE MANZOLI PINTO nesta fase processual, pois sua prisão em flagrante (fl. 4) foi convertida em preventiva (fls. 60/61).

## Capítulo II - Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

(...) § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

### 2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de boletim de ocorrência (fls.27/29); auto de exibição e apreensão (fl. 22); auto de avaliação (fl. 17); auto de reconhecimento pessoal (fl. 18); laudo pericial sobre o local do fato (fls. 79/86); e auto de entrega (fl. 16).

### 2.2. Da autoria.

A autoria de LUCAS HENRIQUE MANZOLI PINTO, também está configurada. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir.

Pois bem. A representante do comércio vítima ALEXANDRA BAPTISTA PINTO DE MORAES REGO, (fl. 29) relatou que: 'É proprietária do estabelecimento comercial sito no local dos fatos, denominado FIKE BEM CASA DE FRIOS, que nesta manhã recebeu uma ligação telefônica da polícia militar informando que seu estabelecimento havia sido furtado. Compareceu no local e constatou danos no vitrô, bem como observou que o alarme estava desligado. Compareceu no plantão policial, onde reconheceu os objetos apreendidos como sendo de sua propriedade. Além dos objetos recuperados a declarante informa que foi subtraído R\$ 400,00 que estavam nos caixas, valor esse que não foi localizado.”

Em juízo disse que entraram na loja, momento em que furtaram algumas coisas. Foi chamada pelos policiais para verificar o que foi furtado e o que teria sido feito no imóvel. Subtraíram isqueiros e também cerca de R\$400,00 em dinheiro. Ele quebrou um vidro na lateral do comércio e entrou por esse vidro. Ele também desligou o alarme. A vizinha ouviu o ocorrido e avisou a polícia. A polícia prendeu o indivíduo e recuperou parte dos objetos subtraídos. A renda de seu estabelecimento é de cerca de R\$200.000,00.

No mesmo sentido, os policiais militares Juliana Reis Novaes da Silva e Luiz Fernando Garbin relataram que: receberam determinação de comparecer na casa de frios situada na Av. Tiradentes, 640 - Centro, a fim de atender uma ocorrência de furto. No local, os militares se depararam com um indivíduo nos fundos do estabelecimento comercial. Ao perceber a presença dos policiais, o indivíduo que posteriormente foi identificado como sendo LUCAS HENRIQUE MANZOLI PINTO se evadiu pulando o muro da residência vizinha. Ele foi abordado, ofereceu resistência e foi

detido mediante uso de força física moderada e algemas. Prosseguindo na averiguação os militares constataram que o réu havia danificado uma janela e desligado o alarme do estabelecimento para realizar o furto. No local de onde o réu iniciou a sua fuga os policiais encontraram uma sacola plástica contendo 25 isqueiros de marca Bic, 12 sacos de batata fritas e R\$ 21,10 em espécie. Em busca pessoal, localizaram no tênis do réu R\$420,00 em notas diversas. A vítima compareceu no plantão policial, reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade.

Por sua vez, o acusado LUCAS HENRIQUE MANZOLI PINTO, em solo policial (fl. 23), permaneceu em silêncio.

Em juízo confessou os fatos. Recebeu o pagamento do trabalho como pedreiro e começou a usar drogas e bebendo. Já início da madrugada, andando pela rua, se deparou com o estabelecimento, pulou o portão, arrombou a janela, pegou os sacos de bata, isqueiros e a quantia em dinheiro. Saiu do estabelecimento pelo mesmo local, e nesse momento se deparou com a viatura, momento que o policial pediu que parasse, mas tentou fugir pulando o muro, mas foi detido. Parte do dinheiro estava no bolso e parte no seu tênis.

Pois bem. Após a instrução probatória, a condenação se impõe. Nesse sentido, em sede de delitos contra o patrimônio, “a apreensão do bem objeto do crime em mãos do réu, ou terceiro que afirma dele o haver recebido, é indício de autoria e inverte o ônus da prova, impondo à Defesa demonstrar posse de boa-fé” (grifos meus). É o que se verifica e dá respaldo à versão acusatória. Precedente: TJSP; Apelação Criminal 1500343-04.2021.8.26.0545; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/05/2022; Data de Registro: 12/05/2022. Ademais, o réu confessou integralmente os fatos.

Destaco, ainda, que não se pode presumir inverídico ou suspeito o depoimento de policial, também sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às sanções criminais e administrativas, quando não há elemento a afastar a idoneidade das informações transmitidas.

O delito restou consumado, já que houve a inversão da posse do bem, ainda que brevemente, aplicando-se a teoria da amotio, conforme jurisprudência pátria pacífica. Com efeito, o réu deslocou-se com parcela dos bens, mormente o dinheiro subtraído, que só foi localizado na Delegacia de Polícia.

Assim, comprovada a prática do delito de furto, em sua forma consumada, passo ao exame das qualificadoras.

Em exame ao laudo de análise sobre o local do fato, denota-se claramente a ocorrência de i) rompimento de obstáculo à subtração da coisa (fotografias de fls. 83/84). Nesse diapasão, registro foram arrombados os vitrôs, contidos nas imagens 2/5 do laudo de fls. 83/84. Colaciono, nesse sentido, entendimento doutrinário: “O obstáculo a que se refere a lei é aquele destinado a proteger exclusivamente ou não a propriedade, por exemplo, janelas, portas, fechaduras, vidros, cadeados (constituem obstáculos passivos), dispositivos automáticos de segurança, como os alarmes (obstáculos ativos). O agente, na realidade, destrói, desfaz, quebra o obstáculo que dificulta, impeça a subtração da coisa. (grifei) (Fernando Capez - Curso de Direito Penal - vol 2 - Parte Especial - art. 121 ao art. 212 - 12ª edição - Saraiva - 2012, pg. 408/409).

Ademais, inaplicável a figura do furto privilegiado, já que se trata de réu multirreincidente específico, a demonstrar que faz dos delitos patrimoniais um meio de vida. Do mesmo modo, não há falar na aplicação do princípio da insignificância. Não seria socialmente recomendável a aplicação do princípio, ainda que o valor do objeto fosse ínfimo, ante todas as circunstâncias que envolveram o furto, como uma qualificadora e a prática durante o repouso noturno. Nesse sentido: “A jurisprudência desta Corte entende que, tendo o furto sido praticado durante o repouso noturno e mediante o rompimento de obstáculo, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que obsta a aplicação do Princípio da Insignificância.” (AgRg no HC 737.900/RO, relator ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Além disso, o réu é multirreincidente específico, como já dito.

Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória

### Capítulo III – Da dosimetria.

Dado o veredito, estabeleço, conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.

#### 3.1. Passo a dosar a pena para LUCAS HENRIQUE MANZOLI PINTO

##### 3.1.1. Primeira fase da dosimetria.

Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:

Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3. ed. Forense, 2009. p. 406). A esse respeito, não há ponderações além daquelas a serem efetuadas nas demais.

Antecedentes: neste caso, os maus antecedentes estão configurados, processos nº 7000352-80.2015.8.26.0269, nº 7000993-73.2014.8.26.0602 e nº 7001783-57.2014.8.26.0602 (fls. 124/128).

Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito.

Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dados passíveis de valoração restrita a essa circunstância.

Motivos: são as razões da conduta que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Neste ponto, nenhum juízo significativo foi encontrado para esta fase da dosimetria.

Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. O furto foi praticado no período noturno e, conquanto não incida mais no caso de furto qualificado, por precedente vinculante do STJ, pode e deve ser utilizado na primeira fase de dosimetria da pena, como forma de prestigiar o princípio da individualização da pena.

Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico. Neste ponto, não foram configuradas consequências além daquelas decorrentes da própria tipificação penal.

Comportamento da vítima: não houve influência relevante, digna de apreciação nesta etapa, por parte da conduta de qualquer ofendido.

Analisadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: “reclusão de dois a oito anos, e multa” (art. 155, § 4º, incisos I). Tendo em conta todas as ponderações listadas (sobretudo o item “b” e “f”), julgo prudente fixar a pena-base acima do mínimo legal em 1/2 (metade), resultando em “03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa”.

##### 3.1.2. Segunda fase da dosimetria.

Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que:

Presente a atenuante da confissão espontânea.

É reincidente específico (art. 61, I), pois cometeu novos delitos após condenação transitada em julgado por fato anterior (autos nº 3010043-34.2013.8.26.0019, nº 7000330-22.2015.8.26.0269 e nº 1501590-90.2020.8.26.0533), não havendo ainda transcorrido o período de depuração (arts. 63 e 64, I).

Posto isso, considerando a incidência da multirreincidência específica, de um lado,

e da atenuante da confissão, de outro, abrando o rigor da exasperação da pena, e acresço a pena anteriormente fixada de metade, resultando em "04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa".

### 3.1.3. Terceira fase da dosimetria.

Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão condicional.

No caso, não há causa de aumento ou diminuição de pena.

A respeito do valor, observado o padrão econômico (art. 60 do CP) e o equivalente a um dia de trabalho, anoto inexistirem elementos que indiquem renda superior ao piso legal (art. 49, § 1º, do CP). Por essa razão, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

Em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, já minuciosamente examinados (art. 33, § 3º, do CP), à condenação superior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 33, § 2º, "c"), bem como à multirreincidência, deverá a privativa de liberdade ter seu cumprimento iniciado em regime fechado.

Em razão da reincidência, descabe substituição por restritiva (arts. 44, II, do CP) e suspensão condicional (art. 77, I, do CP). Por fim, considerando inexistirem provas esquadrihadas e líquidas de eventuais danos materiais, deixo de fixar valor mínimo para reparação (art. 387, IV, do CPP), o que não impede a busca dessa pretensão no juízo cível.

### Capítulo IV – Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra LUCAS HENRIQUE MANZOLI PINTO, (com qualificação à fl. 12), por incorrido nas sanções do artigo 155, §4º, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal, bem como para, em cumprimento ao disposto no art. 387 do CPP:

CONDENAR a parte acusada a "04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão" de reclusão, em regime inicial fechado;

CONDENAR a parte acusada ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, fixados cada um deles no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

CONDENAR a parte acusada a pagar as custas processuais, com a ressalva do artigo 98 do CPC, nos termos do art. 804 do CPP.

Por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não lhe reconheço o direito de recorrer em liberdade (art. 387, parágrafo único, c/c art. 312, ambos do CPP), já que evidenciada completamente autoria e materialidade, conforme discriminado na fundamentação, havendo risco de que venha novamente a delinquir enquanto não cumpra a pena. Com efeito, verifica-se que o réu é portador de Maus antecedentes, processos nº 7000352-80.2015.8.26.0269, nº 7000993-73.2014.8.26.0602 e nº 7001783-57.2014.8.26.0602 (fls. 124/128) e multirreincidente específico (autos nº 3010043-34.2013.8.26.0019, nº 7000330-22.2015.8.26.0269 e nº 1501590-90.2020.8.26.0533), a demonstrar que faz da prática de delitos contra o patrimônio um meio de vida. Assim, faz-se necessária a manutenção da custódia cautelar de ambos para a garantia da ordem pública, com a finalidade de evitar a prática de outras condutas semelhantes.

Expeça-se recomendação, por ofício ou outro meio idôneo de comunicação, ao estabelecimento em que se encontra recolhido, sendo desnecessária a expedição de mandado de prisão (art. 431, §1º, das NCGJ).

Transitada em julgado, tome a serventia as seguintes providências:

Comuniquem-se ao Juízo Eleitoral do local do domicílio da parte condenada sobre a suspensão dos seus direitos políticos (art. 15, III, da CF/88);

Lancem-se seu nome no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da CF/88;

Tomem-se as providências para intimar-se ao cumprimento das penas restritivas de direito irrogadas, nos termos do art. 149, §2º, da LEP;

Sentença dada em audiência, saindo os presentes intimados. Registre-se oportunamente.

Santa Bárbara d'Oeste, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA